



DOCUMENTO DE TRABAJO

Relatoría integral del Workshop · Tres salas temáticas

Colombia · Ecuador · Perú

CONTENIDO

Índice del documento

	Sala General <i>Espacio de articulación y diálogo sobre la Justicia de Paz</i>
1	Sala 1 <i>Aspectos formales y reglamentarios</i>
2	Sala 2 <i>Construcción de convivencia, legitimidad social y respuesta comunitaria</i>
3	Sala 3 <i>Fortalecimiento Institucional</i>
★	Sala Plenaria Final <i>Conclusiones y recomendaciones</i>

Workshop realizado el 26 de marzo de 2026



RELATORÍA · WORKSHOP

Sala General*Espacio de articulación y diálogo sobre la Justicia de Paz*

1 Información General

NÚMERO DE SALA	Sala general
EJE TEMÁTICO	Espacio de articulación y diálogo sobre la Justicia de Paz
MODERACIÓN	Marcela Pérez Cárdenas-Personera Delegada para Asuntos Policivos y Civiles
FECHA Y HORA	26/03/2026 08:00 AM

2 Participantes y Representación

COLOMBIA	Jaime Alonso Zetien Castillo-Secretario General de la Personería de Bogotá; Adriana Covelli Soto— Asesora Consejo Superior de la Judicatura; Héctor Enrique Peña Salgado – Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá; Diana María Vélez Vásquez – Magistrada de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
ECUADOR	Alisson Mora Pazmiño- Subdirectora Nacional de Centros de Mediación y Justicia de Paz; Evelyn del Hierro Herrera – Analista Nacional de Justicia de Paz- Concejo de la Judicatura.
PERÚ	Johnny Cáceres Valencia – Responsable de la Justicia de Paz a nivel nacional y miembro del Concejo Ejecutivo del Poder Judicial.

3 Desarrollo de las intervenciones

Desde la intervención del representante de Perú se expuso que, la justicia de paz en el Perú cuenta con 203 años de historia, desde su origen en 1823 como un mecanismo comunitario y no profesional de resolución de conflictos. Se caracteriza por reconocer la multiculturalidad y estar integrada al sistema formal de justicia. Actualmente, existen 5.769 jueces de paz, cifra que duplica la de los jueces ordinarios y garantiza presencia en territorios donde estos no llegan. De acuerdo con el Dr Cáceres, en atención a la notable diversidad lingüística del Perú, que comprende cerca de 48 lenguas, se han implementado estrategias orientadas a garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Entre estas, destaca el desarrollo de herramientas con enfoque intercultural y la conformación de un cuerpo de aproximadamente 100 intérpretes especializados, que facilitan la comunicación entre los operadores de justicia y las comunidades. Finalmente estableció, que no obstante lo

anterior, persisten limitaciones significativas, especialmente en materia presupuestal. Esta situación ha impulsado la búsqueda de cooperación y apoyo internacional, particularmente para el fortalecimiento de capacidades tecnológicas y el desarrollo de sistemas informáticos que permitan optimizar el funcionamiento y la cobertura de la justicia de paz.

Por su parte la intervención por parte de la representante de Ecuador se estableció que la justicia de paz no es un mecanismo alternativo, sino un pilar para la construcción de una justicia efectiva y social, con potencial para fortalecer la democracia participativa. Ecuador cuenta con 400 jueces de paz, elegidos por sus comunidades, con competencia limitada a asuntos de hasta 5 salarios mínimos. Se afirmó que, en torno a este espacio del dialogo y al que se espera tener en el foro, se debe recordar que, para que la figura de los jueces de paz sea sostenible, debe articularse con los principios del Estado de Derecho y contar con un respaldo institucional sólido.

Finalmente, respecto de los participantes que representan a Colombia se sostuvo que, los jueces de paz integran la Rama Judicial por mandato constitucional, aunque no ostentan la calidad de funcionarios: son ciudadanos elegidos por votación popular, sin exigencia de formación profesional ni remuneración. Su actuación se orienta a la solución integral y pacífica de conflictos comunitarios, privilegiando la oralidad, la gratuidad y la garantía de derechos fundamentales. Además, su competencia, regulada por la Ley 497 de 1999, es de carácter voluntario y se circunscribe a asuntos conciliables o transables; se excluyen materias que exijan solemnidades especiales, así como las relativas a capacidad, estado civil (salvo el reconocimiento voluntario de hijos) y asuntos de naturaleza constitucional. En Colombia existen 521 jueces de paz. Por lo tanto, en este contexto, se identificó la oportunidad de sistematizar experiencias con miras a formular una propuesta de reforma normativa.

La Justicia de Paz en los Países Andinos

Cifras comparadas · Colombia · Ecuador · Perú



Datos reportados por los representantes institucionales de cada país durante el Workshop

1

RELATORÍA · WORKSHOP

Sala 1

Aspectos formales y reglamentarios

1 Información General

NÚMERO DE SALA	(Sala 1)
EJE TEMÁTICO	Aspectos formales y reglamentarios
MODERACIÓN	Andrés Felipe Torres Hurtado- Agente de Ministerio Público. Personería de Bogotá D.C.
RELATORÍA	Oscar Esteban Herrera Flórez- Departamento Nacional de Planeación.
FECHA Y HORA	26/03/2026 09:00 AM

2 Participantes y Representación

COLOMBIA	Adriana Covelli Soto— Consejo Superior de la Judicatura, Camilo Forero Forero— Departamento Nacional de Planeación (DNP), William Samacá – Juez de Paz, Jesús Augusto Santos – DNP, Heidi Abuchaibe, Jefferson José Cruz Medina y Hugo Soler – Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
ECUADOR	Jenny Violeta Díaz – Jueza de paz, Estefania Castillo Endara - Consejo de la Judicatura.
PERÚ	Roxana Vergara - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

3 Desarrollo del Diálogo (Pregunta Central)

Respecto de la elección y nombramiento de los jueces los participantes mencionaron lo siguiente: en el caso de Ecuador, los jueces de paz son elegidos por su comunidad mediante un proceso administrado por el Consejo de la Judicatura y permanecen en funciones mientras conserven la confianza comunitaria, pudiendo ser removidos cuando así lo decida la propia comunidad. En Perú, predomina la elección de carácter local, ya sea mediante votación o a través de asambleas comunitarias, con un énfasis marcado en la designación de personas reconocidas y legitimadas por la propia comunidad, lo que refuerza la confianza y la eficacia en la resolución de conflictos. Y en Colombia, los jueces de paz son elegidos por votación popular dentro de la respectiva circunscripción (por ejemplo, en Bogotá se eligieron 155 jueces de paz distritales en 2021). Los candidatos son postulados por organizaciones locales y las elecciones son convocadas por el Concejo Municipal, el Alcalde, el

Personero o la mayoría de los miembros del Concejo Municipal. En este caso, se fija un período de cinco años, con reelección indefinida; en Ecuador no existe un límite temporal, pues la permanencia depende de la decisión comunitaria; y en Perú, aunque predomina la elección local, la continuidad también está fuertemente ligada al reconocimiento y legitimidad dentro de la comunidad.

Ahora bien, en lo que respecta al perfil y los requisitos para ser juez de paz, en general, los participantes consideraron que los jueces de paz deben ser personas mayores de edad, con arraigo y reconocimiento comunitario, sin exigencias profesionales estrictas. Asimismo, destacaron que, más allá de lo previsto en la ley, se valora especialmente la trayectoria comunitaria, privilegiando perfiles con experiencia y legitimidad social sobre candidatos jóvenes sin consolidación.

Particularmente en Perú, se exige ser peruano de nacimiento, mayor de 30 años, acreditar una residencia continua de al menos tres años en el distrito y contar con disponibilidad de tiempo para atender el despacho; en Ecuador se requiere ser mayor de edad, contar con instrucción primaria y acreditar residencia en la localidad; la Constitución, además, dispone expresamente que para ser juez de paz no se requiere ser profesional en Derecho; y en Colombia, basta con ser mayor de edad, ciudadano en ejercicio y acreditar una residencia mínima de un año en la comunidad.

Un tercer punto que fue debatido por los participantes fue la capacitación y la formación de los jueces de paz. En este aspecto, se coincidió en que los jueces de paz necesitan entrenamiento tanto previo como continuo. La legislación colombiana ya prevé que los jueces de paz "recibirán capacitación permanente" y el Consejo Superior de la Judicatura debe organizar un Programa General de Formación para ellos. De manera similar, el reglamento ecuatoriano exige que el candidato disponga de al menos 8 horas semanales para la formación obligatoria como parte de sus funciones.

Finalmente respecto de las competencias y las funciones, todos los participantes subrayaron que el rol principal del juez de paz es el de conciliador comunitario. Esta orientación se refleja en la normativa: en Colombia, la jurisdicción de paz se limita a controversias voluntarias, susceptibles de transacción o conciliación. En este marco, los acuerdos alcanzados tienen efectos de cosa juzgada y prestan mérito ejecutivo, pudiendo ser exigidos judicialmente en caso de incumplimiento. No obstante, su competencia es restringida: no pueden conocer delitos graves, procesos complejos ni asuntos de familia como divorcios o patria potestad. Se precisó, además, que el poder de los jueces de paz es en equidad y el acceso está sujeto a la voluntariedad de las partes: no pueden imponer decisiones, sino proponer soluciones justas construidas en diálogo con las partes.

4 Matriz de Análisis: Logros, Dificultades y Propuestas

(Categorización de los aportes según el objetivo general del encuentro)

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN DE LOS APORTES DE LA MESA
LOGROS E HITOS	a. Alta legitimidad comunitaria del juez de paz En los tres países (Ecuador, Perú y Colombia) hay un patrón claro: la selección privilegia el reconocimiento social sobre la experticia técnica. Esto fortalece: • La confianza en las decisiones • La disposición de las partes a conciliar • La eficacia real (no solo formal) del mecanismo b. Flexibilidad en los modelos de elección Existen distintos diseños (votación popular, asambleas, confianza comunitaria), lo que muestra adaptabilidad institucional al contexto local. No hay un único modelo rígido. c. Enfoque restaurativo y conciliador consolidado El rol del juez de paz como facilitador del diálogo (no como juez tradicional) está claramente interiorizado: • Decisiones construidas con las partes • Efectos jurídicos fuertes (cosa juzgada y mérito ejecutivo en Colombia) Esto evidencia un logro importante: articular informalidad con efectos jurídicos formales. d. Reconocimiento de la necesidad de formación continua Todos los sistemas coinciden en que la capacitación: • No es opcional • Debe ser permanente Esto muestra un avance hacia la especialización en la actividad sin desnaturalizar el carácter comunitario.
DIFICULTADES RIESGOS	a. Tensión entre legitimidad comunitaria y garantías técnicas El énfasis en liderazgo social puede generar riesgos: • Falta de criterios jurídicos mínimos

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN DE LOS APORTES DE LA MESA
	- Decisiones desiguales o poco previsibles - Dependencia excesiva de la percepción subjetiva de "justicia" Esto plantea una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto la equidad puede sustituir al derecho sin afectar seguridad jurídica? b. Débil estandarización en formación y capacidades Aunque se reconoce la importancia de capacitar, hay problemas: - No hay claridad sobre contenidos mínimos homogéneos - Diferencias entre regiones (e incluso dentro de ellas) - Posible brecha entre norma y práctica Esto puede traducirse en: - Calidad variable del servicio - Inequidad territorial c. Limitaciones fuertes de competencia El modelo está restringido a: - Materias conciliables - Casos voluntarios Esto genera un cuello de botella: Se fortalece lo comunitario, pero no necesariamente se descongestiona estructuralmente la justicia formal. d. Problemas de sostenibilidad institucional Especialmente en comparación: - En Ecuador (sin periodo fijo), la permanencia depende de confianza → riesgo de inestabilidad - En Colombia (periodo fijo), → riesgo de desconexión con legitimidad real. Tensión clave: estabilidad institucional vs. control comunitario directo e. Barreras implícitas de acceso generacional Se privilegia experiencia y trayectoria.

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN DE LOS APORTES DE LA MESA
	→ Riesgo • Puede excluir liderazgos jóvenes • Reduce renovación del sistema • Puede reproducir jerarquías locales tradicionales
PROPUESTAS DE FORTALECIMIENTO	Los participantes coincidieron en reforzar la formación y la coordinación institucional. Recomendaron alinear los requisitos mínimos, evitando tanto la ausencia total de capacitación como exigencias excesivas. Por ejemplo, la exigencia de un título de abogado puede elevar la calidad, pero debería complementarse con entrenamiento continuo (como propone la norma colombiana de "capacitación permanente" y el reglamento ecuatoriano de incentivos). Se sugirió además incorporar igualdad de género (propuesta de cuotas) y mecanismos claros de supervisión (control disciplinario, redes de apoyo interinstitucional). Así mismo, en el debate, los participantes sugirieron ampliar estas exigencias: si bien, no se requiere título profesional, consideraron necesario asegurar conocimientos jurídicos básicos y la realización de cursos especializados previos al ejercicio del cargo. En particular, se propuso que el Poder Judicial ofrezca una inducción intensiva —en áreas como derecho de familia y procedimientos civiles— y garantice formación continua, siguiendo esquemas de incentivos como cursos y becas, similares a los planteados en Ecuador.

5 Insumos para el Foro Académico Presencial

En el foro resulta clave plantear, en primer lugar, una pregunta estructural: ¿cuál es el equilibrio adecuado entre la legitimidad comunitaria y las garantías jurídicas mínimas? A partir de allí, se abre una línea de discusión sobre el diseño institucional, en la que cabe cuestionar si es preferible un modelo basado en la confianza comunitaria, como en Ecuador, o uno con periodos definidos, como en Colombia, e incluso explorar la posibilidad de un esquema híbrido. Asimismo, es pertinente proponer la definición de un núcleo común obligatorio de competencias para los jueces de paz —que incluya resolución de conflictos, enfoque diferencial y comprensión de límites jurídicos— sin que ello implique convertirlos en profesionales del derecho. De igual forma, debe discutirse si conviene ampliar sus competencias y, en caso afirmativo, bajo qué salvaguardas, o, en caso contrario, cómo evitar que su impacto se mantenga marginal. También resulta fundamental evaluar el impacto real del sistema, preguntándose si la justicia de paz está resolviendo conflictos de fondo o si se limita a gestionar asuntos

menores. A esto se suma la necesidad de promover mecanismos que, sin afectar la legitimidad comunitaria, permitan la inclusión y renovación de liderazgos. Finalmente, es indispensable abordar la articulación con la justicia formal, especialmente en aspectos como el seguimiento de acuerdos, el fortalecimiento del apoyo institucional y la creación de canales de remisión más claros.

2

RELATORÍA · WORKSHOP

Sala 2

El aporte de la Justicia de Paz: construcción de convivencia, legitimidad social y respuesta comunitaria a la conflictividad

1 Información General

NÚMERO DE SALA	Sala 2
EJE TEMÁTICO	El aporte de la Justicia de Paz: construcción de convivencia, legitimidad social y respuesta comunitaria a la conflictividad
MODERACIÓN	Arturo Suárez Acero. Subdirector de Justicia-Departamento Nacional de Planeación.
RELATORÍA	Ricardo E. Prado Salamanca. Agente de Ministerio Público-Personería de Bogotá D.C.
FECHA Y HORA	26/03/2026 09:00 AM

2 Participantes y Representación

COLOMBIA	Fabián Villalba Mayorga-Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y Bogotá; Hugo Humberto Soler - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá D.C.
ECUADOR	Evelyn del Hierro Herrera - Consejo de la Judicatura; Patricio Capa -Juez de Paz
PERÚ	Karim Velasco -PNUD Perú; Alejandrina Luglio – jefa de la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz y Justicia Indígena del Poder Judicial del Perú.

3 Desarrollo del Diálogo (Pregunta Central)

En primer lugar, frente al arraigo comunitario y legitimidad y los Aportes y transformaciones de la justicia de paz, los participantes mencionaron que el arraigo de los jueces de paz es un elemento central de su legitimidad y eficacia. No se limita a la residencia, sino que implica reconocimiento social basado en liderazgo y trayectoria comunitaria. Mientras en Ecuador y Perú este vínculo se construye desde dinámicas comunitarias más orgánicas, en Colombia coexiste con un modelo electoral formal. Se concluye que el arraigo es un requisito sustancial, ligado a la confianza y autoridad moral. También se identificó una tensión entre modelos de competencia territorial estricta y esquemas más flexibles. Su principal contribución es la reconstrucción del tejido social y la promoción de la convivencia pacífica. No solo resuelve conflictos, sino que lo hace desde la equidad, el diálogo y la recomposición de relaciones. Además, amplía el acceso a la justicia en contextos vulnerables y cumple una función pedagógica al fortalecer el conocimiento comunitario sobre derechos y mecanismos de resolución de conflictos.

En segundo lugar, al respecto de los factores del riesgo y la pérdida de confianza, se identificaron riesgos como decisiones percibidas como arbitrarias, desconocimiento de procedimientos, extralimitación de funciones y pérdida de cercanía con la comunidad. También inciden negativamente la desarticulación territorial, la instrumentalización por parte de la justicia ordinaria y factores estructurales como la falta de capacitación, recursos y brechas de género.

En tercer lugar, sobre la articulación con la justicia ordinaria, los participantes consideraron que la relación con la justicia ordinaria es clave pero presenta tensiones. Existen modelos de subordinación (Perú), acompañamiento institucional (Ecuador) y coordinación con desafíos de delimitación (Colombia). Se concluye que una articulación adecuada debe basarse en el reconocimiento de la autonomía, reglas claras de coordinación y fortalecimiento de capacidades institucionales.

Entre los puntos de convergencia de la discusión se encontraron:

- ▮ La legitimidad del juez de paz se fundamenta en el reconocimiento comunitario previo.
- ▮ La justicia de paz cumple una función central en la reconstrucción del tejido social y la promoción de la convivencia.
- ▮ La confianza es el eje estructurante de la relación entre comunidad y juez de paz y debe ser sostenida en el ejercicio cotidiano.
- ▮ La justicia de paz debe mantener autonomía frente a la justicia ordinaria, evitando su instrumentalización.

Y entre los puntos de discrepancia:

- ▮ Diferencias en los modelos de elección: comunitario (Ecuador, Perú) vs. electoral formal (Colombia).
- ▮ Alcance de la competencia territorial: restringida a la comunidad (Ecuador) vs. ampliada (Bogotá).
- ▮ Tensiones con la justicia ordinaria: subordinación funcional en Perú frente a autonomía formal en Colombia.

► Brechas de género y generacionales en la elección y ejercicio de los jueces de paz.

Entre los hallazgos, la mesa identificó como principales logros la consolidación de la justicia de paz como mecanismo legítimo, su capacidad de resolver conflictos con agilidad y equidad, y su aporte al acceso a la justicia y a la construcción de cultura de paz, especialmente en contextos rurales. No obstante, se evidenciaron dificultades como la extralimitación de funciones, la débil delimitación de competencias, la falta de recursos, el escaso reconocimiento institucional y brechas de género y relevo generacional. Frente a ello, se propusieron medidas orientadas a fortalecer la selección comunitaria, clarificar la relación con la justicia ordinaria, ampliar la capacitación, asegurar recursos y promover políticas públicas con enfoque diferencial. Asimismo, se destacaron temas clave para el debate académico, como la competencia territorial, la articulación institucional y la sostenibilidad del modelo, junto con experiencias exitosas en Ecuador, Perú y Bogotá.

A manera de conclusión, puede afirmarse que la justicia de paz constituye una forma de administración de justicia que nace del tejido comunitario y cuya legitimidad descansa, fundamentalmente, en el reconocimiento social y la confianza que le otorgan las propias comunidades. En este sentido, la cercanía del juez de paz no se limita a una dimensión territorial, sino que se proyecta en vínculos relacionales y culturales que resultan esenciales para la adecuada gestión de los conflictos.

De igual forma, su relación con la justicia ordinaria debe entenderse en términos de coordinación y complementariedad, evitando cualquier forma de subordinación o instrumentalización que desdibuje su naturaleza. No obstante, persisten desafíos importantes, especialmente en materia de recursos, reconocimiento institucional, incorporación de un enfoque de género y garantía de relevo generacional, aspectos que requieren respuestas claras desde la política pública.

En todo caso, la justicia de paz se consolida como un mecanismo clave para la promoción de la convivencia y la cultura de paz, con un alto potencial para ampliar el acceso a la justicia en los ámbitos locales, particularmente en contextos donde la justicia formal enfrenta limitaciones de cobertura o eficacia.

4 Matriz de Análisis: Logros, Dificultades y Propuestas

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN DE LOS APORTES DE LA MESA
LOGROS E HITOS	Consolidación de la justicia de paz como mecanismo legítimo de resolución de conflictos en contextos comunitarios. Reconocimiento social de los jueces de paz como líderes naturales. Capacidad de resolver conflictos de manera ágil y en equidad. Fortalecimiento del acceso a la justicia en zonas rurales y periféricas. Experiencias de

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN DE LOS APORTES DE LA MESA
	articulación comunitaria que contribuyen a la construcción de cultura de paz.
DIFICULTADES Y RIESGOS	Desbordamiento de competencias y uso indebido por parte de la justicia ordinaria (especialmente en Perú). Falta de claridad en la delimitación territorial de funciones. Riesgo de decisiones arbitrarias cuando se debilita el vínculo comunitario. Ausencia de recursos e infraestructura adecuada. Falta de reconocimiento institucional efectivo. Brechas de género y dificultades en el relevo generacional.
PROPUESTAS DE FORTALECIMIENTO	Reforzar los mecanismos de selección comunitaria para garantizar legitimidad. Establecer límites claros en la relación con la justicia ordinaria. Fortalecer programas de capacitación continua. Garantizar recursos logísticos e institucionales para el funcionamiento de los jueces de paz. Promover políticas públicas que reconozcan su rol estratégico. Incorporar enfoques de género y diversidad. Desarrollar esquemas de articulación interinstitucional sin afectar la autonomía.

5 Insumos para el Foro Académico Presencial

Temas prioritarios para debate:

- Alcance y límites de la competencia territorial del juez de paz.
- Relación estructural entre justicia de paz y justicia ordinaria.
- Mecanismos de fortalecimiento de la legitimidad y confianza comunitaria.
- Incorporación de enfoques diferenciales (género, juventud, diversidad).
- Modelos de financiamiento y sostenibilidad institucional.

Experiencias exitosas recomendadas para exposición:

- Modelo asambleario de elección en Ecuador.
- Procesos de articulación comunitaria en Perú frente a contextos de conflictividad.
- Arraigo de los Jueces y Jurisdicción únicamente para la comunidad que lo eligió tanto en Perú como en Ecuador.

- ▶ La comunidad postula a los Jueces de Paz y el mejor de acuerdo a evaluación de la Judicatura de Ecuador, es el que ocupa la dignidad, en Ecuador.
- ▶ Cuantía reducida, tanto en Ecuador como en Perú.
- ▶ Experiencia de implementación y cobertura de justicia de paz en Bogotá.

3

RELATORÍA · WORKSHOP

Sala 3

Fortalecimiento Institucional

1 Información General

NÚMERO DE SALA	Sala 3
EJE TEMÁTICO	Fortalecimiento Institucional
MODERACIÓN	Marcela Pérez Cárdenas. Personera Delegada para Asuntos Policivos y Civiles-Personería de Bogotá D.C.
RELATORÍA	Carlos Andrés Bernal Parra. Agente de Ministerio Público - Personería de Bogotá D.C.
FECHA Y HORA	26/03/2026 09:00 AM

2 Participantes y Representación

COLOMBIA	Zaida Badillo; Alonso Maya y Mabel Carmona -Subdirección de Justicia del DNP, Fabio Saúl Castro Herrera -Asesor Ministerio de Justicia y del Derecho; Adriana Ferrer – Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial; Ricardo Mateo Romo – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla; Sergio Alfredo Segura Alfonso – Magistrado Auxiliar de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial; Thais Bonilla, Juliana Rodríguez, Carolina del Pilar Mojica – PNUD Colombia.
ECUADOR	Rosa Obregón- Jueza de Paz de Ecuador; Mónica Larrea – Universidad Ecotec (Ecuador), Sandra Marianela Sánchez Naranjo – Consejo de la Judicatura, Subdirección Nacional de Centros de Mediación y Justicia de Paz (Ecuador),
PERÚ	Rosa Noemí Rosas Barrios – Jueza de Paz; Lucero Abarca – PNUD (Perú).

3 Desarrollo del Diálogo (Pregunta Central)

En primer lugar es importante mencionar que, la reunión permitió identificar un consenso generalizado en torno a la relevancia de la justicia de paz como un mecanismo esencial para el acceso a la justicia, especialmente en contextos comunitarios, rurales o con débil presencia institucional. Se reconoció su contribución a la resolución pacífica de conflictos, al fortalecimiento de la convivencia y a la descongestión de la justicia ordinaria.

En este marco, las y los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer institucionalmente la figura de manera integral y sostenible, superando enfoques limitados centrados exclusivamente en la capacitación. No obstante, se reafirmó que la formación sigue siendo un componente clave, siempre que sea continua, contextualizada, respetuosa de la justicia en equidad e incorpore enfoques diferenciales e interculturales.

También se destacó la importancia de privilegiar esquemas de acompañamiento técnico, orientación y apoyo, por encima de enfoques sancionatorios, entendiendo el control como un mecanismo pedagógico y preventivo. De igual forma, se subrayó que el ejercicio de la función requiere condiciones materiales mínimas —infraestructura, herramientas y apoyo logístico— cuya ausencia constituye un obstáculo transversal. Se identificó, además, la utilidad de implementar sistemas de registro y sistematización de actuaciones, siempre que no desnaturalicen el carácter comunitario de la justicia de paz y contribuyan a la transparencia y mejora institucional. En esa misma línea, se reconoció la necesidad de establecer mecanismos de reconocimiento e incentivos, no necesariamente económicos, que dignifiquen el rol y aseguren su sostenibilidad.

Por otra parte, se valoró el análisis comparado —especialmente de experiencias internacionales— como una herramienta útil para el aprendizaje y la adaptación contextualizada de buenas prácticas. Finalmente, se reconocieron tensiones estructurales que deben ser abordadas, como aquellas entre autonomía comunitaria y control institucional, gratuidad y sostenibilidad, y formación jurídica formal y justicia en equidad. La reunión se consolidó, en suma, como un espacio de diagnóstico y reflexión colectiva que aporta insumos clave para el diseño de políticas públicas y eventuales reformas normativas.

Ahora bien, respecto de las divergencia y desafíos en el fortalecimiento institucional, la discusión evidenció tensiones relevantes en torno a la sostenibilidad del modelo, particularmente frente a la posibilidad de otorgar incentivos económicos. Mientras algunas posturas —especialmente en Colombia— destacan la necesidad de compensaciones ante la carga real de trabajo, otras advierten que ello podría desnaturalizar el carácter comunitario de la figura. En la misma línea, se identificó una tensión entre el principio de gratuidad y las

condiciones materiales en que actualmente se ejerce la función, lo que plantea la necesidad de revisar su alcance práctico.

También emergieron divergencias en relación con el equilibrio entre autonomía comunitaria y control institucional, así como frente al tipo de formación requerida: mayor formación jurídica versus preservación del enfoque en equidad. A esto se suman desigualdades territoriales en las condiciones de ejercicio, que evidencian brechas en recursos, acompañamiento y capacidades. Particularmente, en el caso colombiano, se destacó como desafío específico la desactualización normativa, junto con vacíos en materia de responsabilidades, expensas y protección social. Asimismo, se señaló la falta de esquemas claros de protección para quienes ejercen esta función pública sin remuneración. Finalmente, aunque se valoró el aprendizaje de experiencias internacionales, se enfatizó la necesidad de adaptación contextual, y se reconoció que el proceso aún se encuentra en una fase diagnóstica, lo que implica el reto de traducir estos hallazgos en decisiones operativas y reformas concretas.

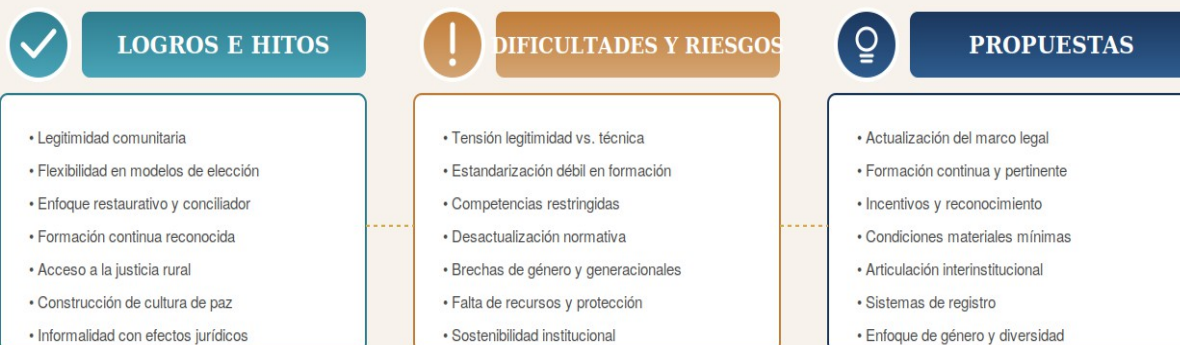
4 Matriz de Análisis: Logros, Dificultades y Propuestas

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN DE LOS APORTES DE LA MESA
LOGROS E HITOS	En el caso colombiano: Consolidación de un espacio de diálogo enfocado en el fortalecimiento institucional de la justicia de paz, estructurado en torno a incentivos, condiciones de funcionamiento y capacitación. Visibilización del rol y la carga real de los jueces de paz, así como de vacíos normativos y necesidades en materia de reconocimiento, protección social y recursos. Avances en formación desde la Rama Judicial, con un enfoque integral en ética, conocimiento y resolución de conflictos. Reconocimiento de la justicia de paz como eje del acceso a la justicia, la paz territorial y la acción estatal en lo local. Identificación de brechas estructurales, como la falta de sistemas de registro, y la necesidad de fortalecer el control disciplinario con un enfoque preventivo. En el caso de Perú: Consolidación de un modelo estatal de apoyo estructurado a la justicia de paz, con formación especializada y descentralizada, incluyendo enfoques en violencia de género. Implementación de herramientas operativas estandarizadas y fortalecimiento del control territorial de competencias. Desarrollo e integración de sistemas tecnológicos (SISJUPAZ y Yachay) para el registro de casos,

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN DE LOS APORTES DE LA MESA
	actuaciones notariales y validación digital, junto con la modernización del registro de actuaciones. Dotación de equipos e insumos (tablets, impresoras) y soporte técnico para el ejercicio de la función. Reconocimiento institucional a jueces y juezas de paz mediante incentivos simbólicos, así como avances en la atención de casos de violencia con medidas de protección y articulación interinstitucional. En el caso ecuatoriano: Consolidación de un modelo de acompañamiento técnico territorial, con énfasis no sancionatorio y articulación entre el Consejo de la Judicatura, universidades y organizaciones sociales. Fortalecimiento del ejercicio mediante formación continua y realización de congresos nacionales y provinciales. Implementación de sistemas de seguimiento y supervisión con presencia en territorio. Resultados destacados: alto volumen de casos resueltos y una tasa cercana al 80 % de conciliación. Desarrollo de incentivos simbólicos y reconocimiento público a jueces de paz. Avances en infraestructura a través de la articulación con gobiernos locales y mayor visibilización del impacto comunitario de la justicia de paz.
DIFICULTADES Y RIESGOS	Se identificaron limitaciones estructurales en el marco legal colombiano, destacando la desactualización de la Ley 497 de 1999, que no refleja la complejidad actual del rol de los jueces de paz ni sus responsabilidades reales. A ello se suma la ambigüedad normativa en aspectos como expensas, sanciones y efectos económicos, lo que genera inseguridad jurídica y dificulta una aplicación uniforme. Asimismo, el principio constitucional de gratuidad se presenta como una restricción para implementar esquemas de compensación, mientras que la ausencia de regulación sobre protección social deja desprotegidos a quienes ejercen esta función. También se evidencian vacíos en materia de seguimiento, control disciplinario y articulación con la autonomía comunitaria. Estas dificultades se agravan por la fragmentación normativa e institucional, así como por las limitaciones para incorporar modelos comparados debido a diferencias legales. Finalmente, se destaca la falta de reconocimiento normativo del carácter complejo del rol del juez de paz. En conjunto, estas barreras

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN DE LOS APORTES DE LA MESA
	configuran un escenario que exige reformas legales, interpretaciones sistemáticas y una mayor articulación institucional.
PROPUESTAS DE FORTALECIMIENTO	Se identificaron propuestas orientadas a fortalecer integralmente la justicia de paz, comenzando por la necesidad de actualizar el marco normativo —especialmente en Colombia— para superar vacíos y reflejar la complejidad actual del rol. Asimismo, se planteó diseñar esquemas de reconocimiento e incentivos compatibles con su naturaleza comunitaria, junto con la garantía de condiciones materiales básicas para su adecuado funcionamiento. Se destacó la importancia de consolidar procesos de formación continua, pertinentes y territorializados, así como de implementar sistemas de registro que fortalezcan la transparencia y la toma de decisiones sin afectar la autonomía. En la misma línea, se propuso privilegiar modelos de acompañamiento técnico y pedagógico sobre enfoques sancionatorios. Adicionalmente, se subrayó la necesidad de mejorar la articulación interinstitucional, incorporar el aprendizaje comparado de manera contextualizada y reconocer la justicia de paz como un eje de política pública, vinculado al acceso a la justicia, la convivencia y la construcción de paz territorial.

Matriz de Análisis del Workshop



5 Insumos para el Foro Académico Presencial

Temas prioritarios para debate:

a. Fortalecimiento institucional integral de la justicia de paz

El tema central del debate fue la necesidad de un fortalecimiento institucional integral, entendido no solo como capacitación, sino como un conjunto de medidas que incluyan:

- ▶ respaldo normativo,
- ▶ condiciones materiales,
- ▶ acompañamiento institucional,
- ▶ y reconocimiento del rol de jueces y juezas de paz.

b. Rol estratégico de la justicia de paz en el acceso a la justicia

Se priorizó el análisis del papel estratégico de la justicia de paz como mecanismo de:

- ▶ acceso efectivo a la justicia,
- ▶ resolución pacífica de conflictos,
- ▶ convivencia comunitaria,
- ▶ y descongestión de la justicia ordinaria, especialmente en contextos territoriales con baja presencia institucional.

c. Brecha entre responsabilidades y respaldo institucional

Uno de los temas más reiterados fue la existencia de una brecha estructural entre:

- ▶ la carga real de funciones que asumen los jueces de paz, y
- ▶ el limitado respaldo institucional que reciben, en particular en el caso colombiano.

d. Actualización del marco normativo

Se debatió como tema prioritario la insuficiencia y desactualización del marco normativo vigente, especialmente la Ley 497 de 1999 en Colombia, que no refleja la complejidad actual del rol ni ofrece seguridad jurídica suficiente para su ejercicio.

e. Incentivos, reconocimiento y protección social

El debate priorizó la discusión sobre la necesidad de incentivos y mecanismos de reconocimiento, incluyendo:

- ▶ incentivos no económicos,
- ▶ apoyos materiales,

- ▶ y esquemas de protección social mínima, sin desnaturalizar el carácter comunitario de la justicia de paz.

f. Condiciones materiales y logísticas para el ejercicio

Se identificó como tema prioritario la falta de condiciones materiales básicas, tales como:

- ▶ herramientas de trabajo,
- ▶ infraestructura,
- ▶ recursos logísticos y tecnológicos, cuya ausencia obliga a los jueces a asumir costos personales.

g. Formación continua y pertinente

El fortalecimiento de la formación continua, adaptada a:

- ▶ la justicia en equidad,
- ▶ los contextos territoriales,
- ▶ y la complejidad creciente de los casos, fue abordado como un eje prioritario del debate.

h. Acompañamiento institucional y control

Se discutió de manera prioritaria el enfoque del seguimiento y control, con énfasis en:

- ▶ modelos de acompañamiento pedagógico,
- ▶ prevención y orientación,
- ▶ evitando esquemas predominantemente sancionatorios que afecten la autonomía comunitaria.

i. Sistemas de registro y transparencia

Otro tema prioritario fue la posibilidad de implementar sistemas de registro de actuaciones, como mecanismo para:

- ▶ mejorar la transparencia,
- ▶ generar información para la toma de decisiones,
- ▶ y fortalecer institucionalmente la justicia de paz, tomando como referencia experiencias internacionales.

j. Aprendizaje comparado e intercambio internacional

Finalmente, el debate priorizó el valor del análisis comparado, destacando las experiencias de Perú y Ecuador como insumos relevantes para la reflexión y el diseño de estrategias de fortalecimiento, adaptadas a cada contexto nacional.

Conclusiones preliminares

A manera de conclusión, se reconoce que la justicia de paz constituye un componente estratégico del acceso a la justicia, especialmente en contextos comunitarios, territoriales y de limitada presencia institucional, en los que su capacidad para promover la resolución pacífica de conflictos, fortalecer la convivencia y contribuir a la descongestión de la justicia ordinaria la posiciona como una figura clave dentro del sistema. No obstante, su fortalecimiento no puede entenderse de manera reducida ni limitarse exclusivamente a procesos de capacitación; por el contrario, exige un enfoque integral que articule un respaldo normativo adecuado, condiciones materiales mínimas, acompañamiento institucional constante y mecanismos de reconocimiento acordes con la naturaleza de su rol.

En este contexto, se evidencian brechas estructurales significativas, particularmente en el caso de Colombia, entre las responsabilidades que asumen los jueces y juezas de paz y el respaldo institucional que reciben, lo cual se manifiesta en limitaciones normativas, logísticas, económicas y de protección social, afectando tanto la sostenibilidad del ejercicio como su legitimidad. Esta situación se ve agravada por un marco normativo que resulta insuficiente y desactualizado, incapaz de reflejar la complejidad actual de la figura, lo que genera vacíos, ambigüedades e inseguridad jurídica, y hace evidente la necesidad de una revisión y actualización profunda de la regulación vigente.

Por otra parte, las experiencias comparadas de Perú y Ecuador ofrecen aprendizajes valiosos, al mostrar cómo la formación continua y territorializada, el acompañamiento técnico, la implementación de herramientas estandarizadas y la existencia de sistemas de registro de actuaciones contribuyen de manera efectiva al fortalecimiento institucional. Sin embargo, estos referentes deben ser adaptados cuidadosamente a las particularidades normativas y territoriales de cada contexto.

Asimismo, se concluye que los mecanismos de seguimiento y control deben orientarse prioritariamente hacia el acompañamiento pedagógico y técnico, evitando enfoques predominantemente sancionatorios que puedan afectar la autonomía comunitaria y desnaturalizar la esencia de la justicia en equidad. En la misma línea, resulta indispensable garantizar condiciones materiales y logísticas básicas —como infraestructura, herramientas y apoyo tecnológico— sin las cuales los jueces y juezas de paz no pueden ejercer adecuadamente sus funciones, lo que termina trasladando cargas indebidas a nivel personal y debilitando el servicio de justicia.

Finalmente, se destaca la necesidad de avanzar en esquemas de reconocimiento e incentivos que valoren la labor de los jueces y juezas de paz, ya sea a través de apoyos materiales, incentivos no económicos o mecanismos mínimos de protección social, procurando siempre que estas medidas sean compatibles con el carácter comunitario y en equidad que define esta forma de administración de justicia.



RELATORÍA · WORKSHOP

Sala Plenaria Final

Fortalecimiento Institucional · Conclusiones integradoras

1 Información General

NÚMERO DE SALA	Sala Plenaria Final
EJE TEMÁTICO	Fortalecimiento Institucional
MODERACIÓN	Marcela Pérez Cárdenas. Personera Delegada para Asuntos Policivos y Civiles- Personería de Bogotá D.C
RELATORÍA	Slendy Vargas Pinzón. Agente de Ministerio Público-Personería de Bogotá D.C.
FECHA Y HORA	26/03/2026 11:15 AM

2 Conclusiones de las Mesas

El foro permitió identificar consensos transversales a las tres salas: la justicia de paz es un componente esencial del acceso a la justicia; requiere un acompañamiento institucional integral que no se limite a la capacitación; existen brechas estructurales entre las responsabilidades que asumen los jueces y el respaldo que reciben; el marco normativo necesita actualización; y debe priorizarse el enfoque de acompañamiento sobre el sancionatorio, garantizando condiciones materiales y logísticas mínimas para el ejercicio del rol.

En este contexto, a continuación se presentan algunas de las principales recomendaciones y conclusiones que surgieron del diálogo, las cuales recogen los aportes de los participantes y buscan orientar posibles líneas de fortalecimiento de la justicia de paz desde una perspectiva integral y contextualizada.

01

Legitimidad, arraigo comunitario y mecanismos de selección

Generar recomendaciones sobre cómo garantizar que los jueces de paz mantengan un vínculo real con la comunidad. Abarca los modelos de selección —elección, designación o mecanismos mixtos—, los requisitos de arraigo territorial, la prevención de la politización electoral y la inclusión y el relevo generacional. La pregunta orientadora es cómo diseñar mecanismos que fortalezcan la legitimidad sin introducir incentivos perversos.

02

Naturaleza de la justicia de paz: equidad, formación y límites

Definir lineamientos sobre el equilibrio entre formación y preservación de la justicia en equidad. Incluye el tipo de formación requerida —no exclusivamente jurídica—, los enfoques diferenciales e interculturales, los límites competenciales en cuantía y materias, y los riesgos de sobre juridificación. La pregunta orientadora es cómo fortalecer capacidades sin desnaturalizar la figura.

03

Justicia de paz como mecanismo de acceso a la justicia

Identificar recomendaciones para potenciar el rol de la justicia de paz en territorios con barreras de acceso, incluyendo contextos rurales, periféricos y de alta vulnerabilidad, la resolución temprana de conflictos, la descongestión judicial y la construcción de confianza comunitaria. La pregunta orientadora es cómo integrar la justicia de paz dentro de una estrategia amplia de acceso a la justicia.

04

Fortalecimiento institucional y articulación interinstitucional

Proponer mecanismos de articulación efectiva entre jueces de paz y entidades del Estado —policía, fiscalía, casas de justicia—, incluyendo protocolos de actuación, reconocimiento por parte de los operadores jurídicos y acompañamiento continuo más allá de la capacitación. La pregunta orientadora es cómo estructurar un modelo de acompañamiento institucional integral.

05

Condiciones materiales, incentivos y sostenibilidad

Formular recomendaciones sobre las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo del rol: recursos mínimos —infraestructura y tecnología—, mecanismos de reconocimiento no necesariamente salariales, protección social básica y compensaciones compatibles con la naturaleza del cargo. La pregunta orientadora es cómo garantizar sostenibilidad sin convertir la figura en un cargo tradicional.

06

Marco normativo y política pública

Identificar ajustes normativos y lineamientos de política pública, incluyendo la actualización del marco legal —en particular los vacíos existentes en Colombia en materia de expensas, sanciones, responsabilidad y protección social—, sistemas de seguimiento y registro, equidad territorial y la incorporación de aprendizajes internacionales sin trasladar modelos de forma automática. ¿Cómo modernizar el marco jurídico sin perder flexibilidad?

07

Sistemas de información, seguimiento y transparencia

Proponer herramientas para mejorar la trazabilidad sin afectar la autonomía, mediante registros de actuaciones, sistematización de casos, transparencia y un control de carácter pedagógico y preventivo —no sancionatorio—. La pregunta orientadora es cómo diseñar sistemas de seguimiento que no rigidicen la figura.



Fin de la Relatoría

Workshop · Reflexión Andina sobre la Justicia de Paz

Diálogo preparatorio para el Foro Andino sobre los Jueces de Paz